



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 20/8/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL

PROCESSO: 009889.989.25-7
REPRESENTANTE: Valmor Simas Junior
REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
ASSUNTO: Representação com pedido de medida cautelar formulada em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 90027/2025, certame voltado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria da gestão e operacionalização de processos de logística de armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos, material médico-hospitalar, material odontológico e insumos de consumo interno para atuar no Centro de Distribuição e nas farmácias das Unidades Assistenciais da Prefeitura.

ADVOGADOS: Bárbara Clivate Costa (OAB/SP 306.394); Cristina Luzia Farias Valero (OAB/SP 234.974); Gabriel Bazzeggio da Fonseca (OAB/SP 258.142); Marcos Felipe de Paula Brasil (OAB/SP 244.714); Marina Medeiros Queiroz de Moraes (OAB/SP 223.245); Paulo Henrique Ferreira da Silva (OAB/SP 270.803); Rosa Maria Pastri (OAB/SP 226.271); Wilson Ferreira da Silva (OAB/SP 147.284); e outros.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS SOBRE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS. EXIGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO COM *WHATSAPP*. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE TREINAMENTO DE USUÁRIOS. OMISSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE SOMATÓRIA DE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA. FALHAS CONFIRMADAS. ÍNDICES ECONÔMICOS. RESTRITIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Valmor Simas Junior, Advogado inscrito na OAB/SC sob nº 39.289, impugnou o Edital do Pregão Eletrônico nº 90027/2025, certame promovido



pela Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria da gestão e operacionalização de processos de logística de armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos, material médico-hospitalar, material odontológico e insumos de consumo interno para atuar no Centro de Distribuição e nas farmácias das Unidades Assistenciais da Prefeitura.

O Representante iniciou afirmando que o Edital não teria contemplado exigências mínimas sobre segurança e proteção de dados pessoais sensíveis (notadamente de saúde), em desatenção à Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Nesse sentido, apontou a inexistência de cláusulas sobre política de segurança da informação; criptografia e anonimização; *logs* de acesso e rastreabilidade; procedimentos de resposta a incidentes; e requisitos para certificações e qualificação técnica em proteção de dados.

Reclamou da exigência de integração com *WhatsApp*, dizendo que a medida importaria custo adicional, sem detalhamento no Instrumento convocatório.

Criticou, mais ainda, a metodologia de avaliação da Prova de Conceito, destacando a exigência desarrazoada de demonstração de 100% dos itens funcionais, assim como a ausência de critérios objetivos de avaliação.

Também apontou a omissão de critério de análise econômico-Financeira baseado no grau de endividamento das licitantes, aduzindo que, no seu entender, haveria necessidade de se estabelecer patamar de $\leq 0,50$ como ideal ao propósito do certame.

Prosseguiu impugnando a falta de informações a respeito do quantitativo de profissionais a serem treinados, assim como do volume, formato e origem dos dados a serem migrados do sistema anterior.

Argumentou que o Edital exige atestados de execução simultânea de todos os serviços, em afronta ao princípio da isonomia.



Por fim, reclamou da exigência de disponibilidade de estrutura física local prévia à contratação, desacompanhada de justificativa robusta e vinculada à natureza do objeto.

Pediu, com isso, a suspensão da licitação e a declaração das ilegalidades arguidas.

Vislumbrando indícios de irregularidades, deferi medida liminar suspendendo o andamento do processo licitatório, providência referendada por este E. Plenário na Sessão de 4/6/2025.

Providenciadas as intimações de praxe, compareceu a Prefeitura em duas oportunidades, apresentando informações.

Iniciou afirmando que o Anexo III contempla diretrizes sobre uso de dados, armazenamento, rastreabilidade, vedação ao compartilhamento indevido, responsabilidade dos subcontratados, fiscalização administrativa e necessidade de conformidade com orientações da ANPD.

Prosseguiu explicando que a previsão de uso da ferramenta *WhatsApp* seria tão somente como canal adicional de atendimento, sem necessidade de integração com banco de dados ou desenvolvimento de interface específica.

Seguindo ao tema da Prova de Conceito, esclareceu que o Edital não exige a comprovação de 100% das funcionalidades previstas, de modo que apenas os requisitos classificados como “obrigatórios”, em número de 41, são exigidos na etapa de demonstração técnica, sendo que os demais 16 requisitos, considerados “desejáveis”, não possuem caráter eliminatório.

De igual modo, defendeu que os índices econômicos encontram respaldo na jurisprudência deste Tribunal.

A propósito dos quantitativo de profissionais a serem treinados, defendeu que o Termo de Referência explicita o número de servidores a serem treinados (19 usuários) e os locais de atuação.



Garantiu que não haverá migração de dados, uma vez que o Município não dispõe de sistema informatizado em operação.

Arguiu que o Edital não exige a execução simultânea de todos os serviços do objeto contratual para fins de aferição da capacidade técnica, admitindo-se a apresentação de atestados distintos que comprovem, de forma individualizada, a execução de, ao menos, 50% dos quantitativos exigidos.

Por fim, disse que a contratada utilizará espaço público cedido pelo Município, em regime de comodato, somente após a adjudicação do objeto, não havendo qualquer ônus locatício.

Nestes termos, seguiram os autos para manifestação do DIPE, que falou por suas Equipes Técnicas de Economia e Engenharia pela procedência parcial da Representação.

Compreenderam os opinantes pela procedência dos questionamentos relativos à: interação com *WhatsApp*; inconsistências da disciplina de Prova de Conceito; falta de dados objetivos sobre capacitação de usuários e migração de dados; e falta de previsão sobre a possibilidade de somatório de atestados.

Reconheceram, ainda, a procedência parcial da crítica incidente sobre a ausência de requisitos mínimos objetivos de segurança da informação e avaliação da adoção de boas práticas alinhadas à LGPD.

No mais, seriam improcedentes os demais questionamentos.

O d. MPC, então, ofereceu Parecer convergindo no sentido da procedência parcial do pedido.

É a síntese do necessário.

MRL



VOTO

A instrução processual parece-me suficiente para considerar a procedência de parte das impugnações.

Conforme constatou a Equipe Técnica de Engenharia do DIPE, o Edital, em sua Minuta Contratual, contempla regra específica (Cláusula 14) sobre proteção de dados pessoais, estabelecendo obrigações relacionadas ao compartilhamento, eliminação e guarda de dados, rastreabilidade de acessos, responsabilização de subcontratados e comunicação à ANPD, o que evidencia, em linha gerais, a observância aos parâmetros mínimos exigidos pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Ainda assim, a instrução revelou ausência de critérios objetivos para delinear o controle de acesso e a utilização de criptografia, na medida em que a generalidade das informações ali dispostas fragiliza a segurança da informação.

Em decorrência disso, impõe-se à Prefeitura aprimorar esta parte do Instrumento.

Sobre a questão da exigência de integração com *WhatsApp*, penso adequada a análise proposta pelo DIPE, seja quanto à flagrante obscuridade sobre a forma de utilização da ferramenta, se canal externo de comunicação ou de integração técnica com a API da plataforma, seja no que se refere à ausência de justificativas técnicas que pudessem demonstrar sua essencialidade em face de alternativas equivalentes (tais como SMS, plataformas de mensagens instantâneas ou recursos nativos do próprio sistema).

Ainda que o presente rito não se preste a esse pormenor, adequado que a Prefeitura fundamente, em estudos técnicos, a escolha do *WhatsApp* como ferramenta de suporte ou preveja a possibilidade de utilização de soluções equivalentes, estabelecendo, de forma expressa no Termo de Referência, os requisitos mínimos para a prestação do serviço, assim como a forma de execução.



Igualmente controvertida a parte do Instrumento dedicada a disciplinar o Teste de Funcionalidade do Sistema, uma vez que estabelece exigências não formalmente definidas no Termo de Referência.

Tal ausência de correlação técnica prejudica, inclusive, a compreensão do percentual exigido das funcionalidades do objeto.

Assim, cabe instar a Prefeitura a aprimorar a Tabela de Avaliação, limitando a Prova de Conceito à demonstração das funcionalidades previamente definidas no Termo de Referência, arrolando, entre aquelas, apenas as essenciais à adequada execução do objeto, conforme entendimento consolidado nesta Corte¹.

Quanto ao serviço de treinamento dos servidores para a operação dos módulos, evidentemente o Edital passou ao largo de qualquer especificação, porquanto o Termo de Referência, sob tal aspecto, apenas atribui à vencedora, simultaneamente à implantação dos programas, o ônus de garantir que os usuários estejam treinados, sem dispor, para tanto, de regras e critérios objetivos que sirvam, com isonomia, à distinção das futuras proponentes, tais como número de treinandos por área, carga horária, infraestrutura e demais elementos pertinentes à execução dessa parcela do objeto.

Sensato o argumento apresentado pela Representante, na medida em que aludido serviço, ainda que de natureza instrumental por excelência, gera sensível impacto na cláusula financeira, devendo, portanto, seguir diretrizes desde logo fixadas pela Administração.

Igual fundamento se aplica às atividades de conversão e migração de dados, sobre as quais há clara incoerência entre o Termo de Referência, que atribui à futura contratada a obrigação pela execução de tais serviços, e a informação da Prefeitura sobre a inexistência de base informatizada atualmente em uso, o que leva a presumir que, na oportunidade da revisão de todo o

¹ A exemplo da deliberação exarada nos autos do TC-005957.989.25-4 e TC-006007.989.25-4, Sessão Plenária de 21/5/25, sob minha Relatoria.



Instrumento Convocatório, essa particularidade seja sopesada, excluindo-se referências a atividades já reputadas inexistentes pela própria Administração.

Quanto aos atestados de capacitação demandados para avaliação do conteúdo de qualificação técnica, embora a redação da cláusula impugnada permita inferir a aceitação de documentos distintos que comprovem a execução mínima de 50% dos quantitativos exigidos para cada serviço relevante, creio que a redação do Instrumento pode ser aprimorada para prever expressamente a aceitação do somatório de atestados, elidindo a dúvida suscitada na Inicial.

Por outro lado, ao contrário do que pretende o Representante, não se abstrai, na redação editalícia, qualquer exigência de comprovação de estrutura física local como condição para habilitação dos licitantes. Ao contrário, o Edital prevê que a instalação da estrutura dar-se-á apenas após a assinatura do contrato, com prazo de até 60 (sessenta) dias para realização das adequações necessárias, conforme item 5.25 do Termo de Referência.

Improcedente, portanto, o questionamento.

Quanto aos indicadores econômicos, a adoção de patamares alinhados aos limites admitidos pela nossa jurisprudência (índice de liquidez geral e liquidez corrente iguais ou superiores a 1 e endividamento igual ou menor a 0,5) mitiga a alegação de desproporcionalidade, sobretudo diante da ausência de demonstração, com base em dados concretos, de que os valores adotados extrapolam a realidade do setor ou representam barreira efetiva à participação competitiva.

Oportuno, por fim, consignar as recomendações propostas pelo DIPE no sentido de que a Prefeitura aprimore a modelagem de preços, segregando, na proposta comercial, os itens de escopo único (bens/instalação/infraestrutura) e os serviços continuados (suporte, manutenção, operação), de modo a permitir, nas eventuais prorrogações, a eliminação dos custos já amortizados, em consonância com a Minuta Contratual, como também revise as disposições do Edital concernentes à ocupação do imóvel e à ausência de cobrança de aluguel.



Nessa conformidade, **acolhendo as manifestações unânimes do DIPE e do d. MPC, VOTO pela procedência parcial da Representação apresentada por Valmor Simas Junior, determinando à Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba que retifique a redação de seu Edital, a fim de: a) aprimorar a disciplina de proteção de dados pessoais sensíveis, especialmente no que tange ao controle de acesso e utilização de criptografia, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD); b) fundamentar, em estudos técnicos, a escolha do *WhatsApp* como ferramenta de suporte ou prever a possibilidade de utilização de soluções equivalentes, estabelecendo, de forma expressa no Termo de Referência, os requisitos mínimos para a prestação do serviço, bem como a forma de execução; c) aprimorar a Tabela de Avaliação, limitando a Prova de Conceito à demonstração das funcionalidades previamente definidas no Termo de Referência e arrolando apenas aquelas essenciais à adequada execução do objeto; d) retificar o Termo de Referência para detalhar as regras de capacitação de servidores, incluindo, no mínimo, o quantitativo de funcionários por área/módulo, carga horária e infraestrutura física e tecnológica a ser disponibilizada; e) suprimir do Termo de Referência e da Minuta Contratual todas as menções à conversão e migração de dados, tendo em vista a inexistência de base informatizada a migrar; e, f) aprimorar a cláusula que trata da qualificação técnica, para prever expressamente a aceitação do somatório de atestados de execução pretérita, sem prejuízo de observar as recomendações exaradas no corpo do Voto.**

Acolhido este entendimento, intimem-se os Interessados, em especial a Representada para que, ao elaborar novo texto convocatório, incorpore as determinações aqui especificadas, providenciando a publicidade e reabertura dos prazos na forma da lei.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro